

Le développement de l'entreprise

Régime fiscal de la constitution et de la transformation des sociétés

I- LA CONSTITUTION DE SOCIETES

11 - LES APPORTS SOUMIS A LA T.V.A. (IL N'Y A PAS DE DROIT D'ENREGISTREMENT)

- Les apports d'immeubles et terrains à bâtir :

L'apport d'un immeuble neuf et l'apport d'un terrain à bâtir sont soumis à TVA car traité comme une cession.

Est neuf, l'immeuble apporté avant son achèvement et toute mutation dans les 5 ans de l'achèvement. Dans les autres cas, l'option pour la TVA est seulement possible.

- Les apports de marchandises neuves

L'apport de marchandises neuves corrélatif à l'apport d'un fonds de commerce entre dans le champ d'application de la TVA, néanmoins l'entreprise est dispensée du paiement de la TVA lorsque la société bénéficiaire de l'apport destine ces marchandises à la revente.

- Les biens mobiliers ne faisant pas partie d'un fonds de commerce

L'apport de matériels ou mobiliers ayant subi une TVA déductible à l'origine est soumis à TVA. L'apporteur doit alors reverser la TVA, ce qui permet à l'entreprise créée de bénéficier d'un droit de déduction.

Attention, si le bien fait partie de l'apport d'un fonds de commerce et si le bénéficiaire s'engage à soumettre à la TVA la cession ultérieure, il est soumis aux droits d'enregistrement.

12 - LES APPORTS SOUMIS AUX DROITS D'ENREGISTREMENT

Les apports en numéraire sont exonérés mais les apports en nature sont taxés ou non en fonction de l'apporteur (IR ou IS) et du type d'apport.

- Les apports à titre pur et simple

Les apports à titre pur et simple sont les apports **rémunérés exclusivement par des droits sociaux** (parts sociales ou actions) donc exposés à tous les risques de l'entreprise. Ils sont par principe **exonérés**.

Sont uniquement imposables, les apports réalisés par un apporteur (PP ou PM) non soumis à l'IS à une société soumise à l'IS concernant :

- les **immeubles ou parts de société immobilière transparente**,
- les **droits immobiliers** (usufruit, nue-propriété),

- le droit au bail ou promesse de bail portant sur un immeuble,
 ➡ Le droit de mutation est au taux proportionnel de **5%**.
- les **fonds de commerce**, droit au bail, promesse de droit au bail :
 ➡ Le barème progressif est : **3%** sur la fraction entre **23 000€ et 200 000€** et **5%** au-delà.

Toutefois, l'apporteur qui prend l'engagement de conserver **pendant 3 ans** les titres reçus en contrepartie de l'apport **est exonéré**.

Attention : pour **les immeubles** et droits immobiliers, l'exonération est subordonnée à la condition que ceux-ci soient **compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé** affectés à l'exercice d'une **activité professionnelle**.

- **Les apports à titre onéreux**

L'apporteur ne reçoit pas, en contrepartie, de droits sociaux. La société prend en charge un passif ou achète un bien. Ce type d'apport est **assimilable à une vente**.

Ils sont **soumis aux droits d'enregistrement en fonction de la nature du bien**.

Nature des apports	Taux	
Immeubles et droits immobiliers	Droit proportionnel 5,00%	Différence avec la cession : le prélèvement pour frais d'assiette de 0.9% n'est pas dû
Fonds de commerce	Barème progressif	0 % jusqu'à 23 000€ 3% entre 23 000€ et 200 000€ 5% au-delà.
Brevets	125 €	Droit fixe des actes innomés

Remarque : Si droit fixe est inférieur au cumul des droits proportionnels et progressifs, le droit fixe n'est pas dû.

- **Les apports mixtes**

L'apport est réalisé en partie à titre pur et simple et en partie à titre onéreux. Exemple : la nouvelle société reprend une partie ou la totalité du passif d'une entreprise, la reprise du passif équivaut à un apport à titre onéreux.

L'entreprise a la possibilité de désigner dans l'acte de constitution, les biens apportés à titre onéreux et les biens apportés à titre pur et simple. Cette désignation n'a qu'une portée fiscale et permet de calculer les droits d'enregistrement de la façon la plus favorable à l'entreprise.

Si la société n'effectue pas cette distinction, l'Administration considère que chaque bien est apporté pour partie à titre pur et simple et pour partie à titre onéreux (elle effectuera donc un prorata).

Régime de faveur : une société qui reprend **l'intégralité** des éléments de l'actif professionnel **d'une entreprise individuelle ne paiera aucun droit** si :

- la société accepte de **prendre à sa charge le passif**,
- et l'apporteur s'engage à garder les titres **pendant 3 ans**,

Les immeubles doivent être comptés dans l'ensemble apporté et être affectés à l'exploitation pour bénéficier du régime de faveur.

S'ils sont exigibles, les droits sont les suivants :

- **Immeubles et droits immobiliers** : droits dus au taux proportionnel de 5 %.
- **Fonds de commerce** : taux progressif : 3% au-delà de 23 000€ et 5% au-delà de 200 000€.

Résumé :

	Apport pur et simple		Apport à titre onéreux	
	Immeubles, fonds de cce, clientèle, droit au bail	Autres biens	Immeubles et droits immobiliers	Fonds de commerce, clientèle, droit au bail
Apport d'une PP ou Sté IR à une Sté IS	- Immeuble : 5% - FdC : 0%, 3% ou 5% - Tous : exo si conservation droits 3 ans	Exo	5,00%	- < 23 K€ : 0 - entre 23 et 200 K€ : 3% - > 200 K€ : 5%
Apport IR à Sté IR	Exo	Exo	5,00%	
Apport Sté IS à une Sté IS	Exo	Exo	5,00%	

CAS 1 : *Apport par un particulier d'un immeuble de 2002 pour une valeur de 250 000€ à une SARL.*

Y a-t-il des droits d'enregistrement à payer ?

CAS 2 : *Apport d'une partie d'une entreprise individuelle à une SA :*

- *Fonds de commerce :* 400 000€
- *Apport de créances :* 100 000€
- *Apport d'un passif :* 80 000€

L'apporteur s'engage à conserver les titres 3 ans.

Questions :

- 1- *Quel est le montant de l'apport ? De quelle nature est-il ?*
- 2- *Quels sont les droits à payer si l'acte précise que le passif est imputable sur les créances ?*
- 3- *Même question sans précision de l'imputation du passif.*

II- LA TRANSFORMATION DE SOCIETES

La transformation d'une société est l'opération par laquelle celle-ci **adopte une forme juridique différente** de celle sous laquelle elle avait été constituée ou existait. Il en est ainsi par exemple lorsqu'une société anonyme se transforme en société en nom collectif ou lorsqu'une société civile se transforme en SARL.

Les conséquences de cette opération sont différentes selon **qu'elle entraîne ou non la création d'une personne morale nouvelle**.

21- TRANSFORMATION ENTRAINANT CREATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE

Cette situation est exceptionnelle car, en application de l' article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle se rencontre par exemple en cas de **changement de nature juridique** de l'entreprise : transformation d'une société en un autre type de groupement tel qu'une association relevant de la loi de 1901.

Au regard des impôts directs, la **transformation avec création d'une personne morale nouvelle** emporte **cessation d'entreprise** et provoque en conséquence l'imposition immédiate que nous verrons dans le chap. sur la disparition de l'entreprise :

- *pour la société, des bénéfices en-cours et des plus-values,*
- *pour les associés dans les sociétés IS, du boni de liquidation (du fait de la dissolution de la société).*

Ce boni correspond à la différence entre la valeur de l'actif net et le montant des apports (ou la valeur acquisition des droits sociaux) et est imposable entre les mains des associés comme des distributions (pour les PP : imposition en RCM).

En matière de droits d'enregistrement, elle emporte **dissolution** de la société ancienne et **constitution** d'une société entièrement nouvelle. Elle motive donc l'exigibilité des droits prévus tant pour la dissolution de société (chap. sur la disparition) que pour la constitution de société.

22- TRANSFORMATION N'ENTRAINANT PAS CREATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE

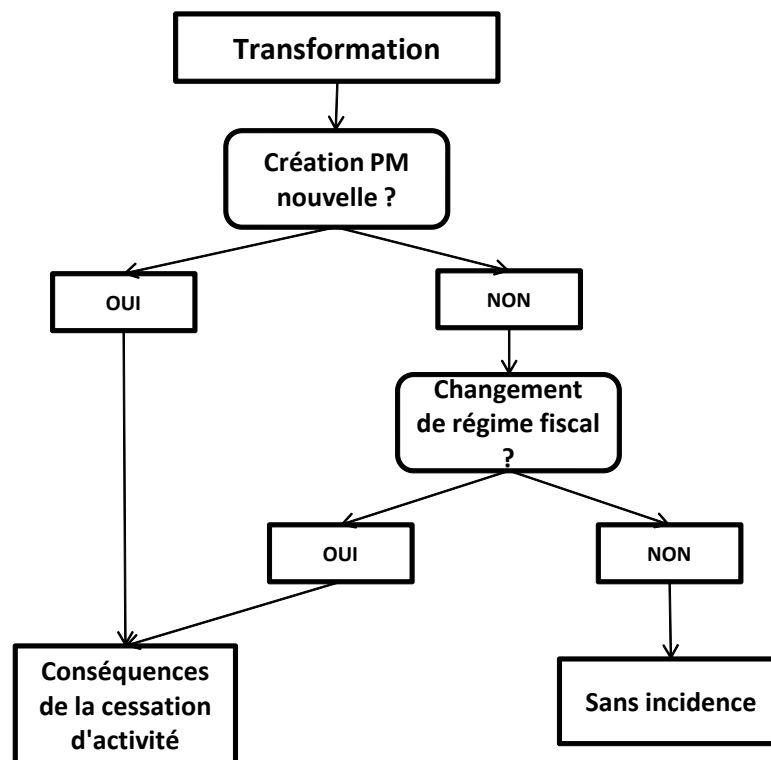
Si la transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle, il convient de voir s'il y a **changement du régime fiscal de la société** (IR vers IS ou IS vers IR).

Lorsque la société issue de la transformation relève du **même régime fiscal** que la société transformée, l'opération reste **fiscalement neutre au niveau des impôts directs**.

En cas de changement de régime fiscal, il y a cessation d'entreprise, avec atténuation conditionnelle des conséquences.

En matière de droits d'enregistrement, lorsque la transformation (sans création d'une personne morale nouvelle) n'a pas pour effet de rendre la société passible de l'impôt sur les sociétés, seul le droit fixe de 125 € est exigible (article 680 du CGI).

Schéma général :



23- CHANGEMENT DE REGIME FISCAL

2 cas sont possible :

- Transformation de l'EI en société ;
- Transformation de société en société

231- Conséquences pour l'EI transformée en société :

- **POUR L'IMPOT SUR LE REVENU :**

L'opération entraîne l'**arrêt de l'activité de l'EI** ayant comme conséquence fiscale celle d'une **cession** d'entreprise ce qui entraîne l'**imposition immédiate** au nom de l'ancien exploitant :

- des **résultats d'exploitation** de l'exercice non encore taxés,
- des **plus-values** latentes de l'actif immobilisé et profits sur stocks dégagés lors de la cessation de l'activité individuelle.

*L'entreprise peut éventuellement bénéficier de l'**exonération de PV professionnelles** (5 ans d'exercice) :*

- Art 151 septies du CGI : exo en fonction des recettes HT (90K€ à 126K€ ou 250K€ à 350K€).
- Art. 238 quindecies du CGI : exo totale ou partielle de PV en fonction de la valeur des biens transmis hors immobilier (500K€ à 1 000K€) si pas de contrôle de la nouvelle société par l'entrepreneur (droit de vote < 50% et pas de direction) ;
- Art 151 septies A du CGI : exo sur les PVCT et LT pour départ en retraite de l'exploitant ;

Régime optionnel :

Possibilité d'opter pour le régime du report d'imposition pour éviter la taxation immédiate des PV (art. 151 octies du CGI) si apport d'une entreprise ou branche complète d'activité à une société soumise au régime réel d'imposition (IR ou IS).

L'option ne va intervenir que si les PV ne peuvent bénéficier des exonérations de PV vues précédemment.

La charge fiscale est figée et transférée à la société bénéficiaire.

L'art. 151 octies du CGI prévoit :

- Un **report des PV sur immobilisations non amortissables** jusqu'à la **date de cession**, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux ou la cession des immobilisations ;
En cas de transmission ultérieure à une personne physique, à titre gratuit, des titres reçus, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur PV.
- Un **étalement de l'imposition** par la société bénéficiaire de l'apport pour les **immobilisations amortissables** : sur 15 ans maximum pour les immeubles et 5 ans pour les meubles (réintégration dans le résultat imposable de la société bénéficiaire).

- **POUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT :**

- Si transformation de l'EI en société IR : Exonération.
- Si transformation de l'EI en société IS : la transformation d'une **EI en société IS, avec prise en charge du passif, est exonérée** si l'apporteur s'engage à conserver les titres **3 ans** (régime de faveur).
A défaut, les droits à titre PS sur immeubles (5%) et fonds de commerce (3% de 23 000 à 200 000 et 5% au-delà) sont dus ainsi que les droits à TO.

232- Conséquences pour une société transformée en société :

Il faut voir s'il y a changement de régime fiscal.

- **Sans changement de régime fiscal :**

Si la société transformée conserve son régime fiscal, il n'y a aucune incidence au niveau de l'impôt sur les bénéfices.

Au niveau des droits d'enregistrement, seul le droit fixe de 125€ est exigible.

- **Conséquences pour les sociétés IS passant à l'IR :**

En matière d'impôt sur les bénéfices, le changement de régime fiscal d'une société IS entraîne les conséquences d'une **cessation** :

- Les résultats d'exploitation de l'exercice en cours à la date de l'opération font l'objet d'une imposition immédiate.

- Les bénéfices en sursis d'imposition (provisions, les plus-values latentes acquises à la date de l'opération sont également imposables avec une atténuation si :
 - aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif,
 - leur imposition demeure possible dans le nouveau régime fiscal (IR).
- Le changement de régime fiscal entraîne la perte du droit au report des déficits reportables subis avant l'opération.
- Les associés sont imposés à raison de leur boni de liquidation (bénéfices et réserves) comme les revenus distribués :
 - s'ils sont PP en RCM: PFU ou option barème IR,
 - si associé IS : régime Mère-fille si 5% mini de détention de capital.

En matière de droits d'enregistrement, le changement de régime fiscal d'une société IS entraîne le droit fixe des actes innomés de 125€.

• **Conséquences pour les sociétés IR passant à l'IS :**

En matière d'impôt sur les bénéfices, le changement de régime fiscal d'une société IR ayant une activité professionnelle (BIC, BA, BNC) entraîne également les conséquences d'une cessation :

- Les résultats d'exploitation de l'exercice en cours à la date de l'opération font l'objet d'une imposition immédiate.
- Les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes acquises à la date de l'opération sont également imposables avec une atténuation comme pour les sociétés IS si :
 - aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif
 - leur imposition demeure possible dans le nouveau régime fiscal.
- Les déficits existants peuvent être imputés sur l'IR de chacun des associés.

En matière de droit d'enregistrement, l'assujettissement à l'IS d'une société IR entraîne un droit spécial sur les apports de FC (0%,3%, 5%) et d'immeubles (5%) affectés à l'activité professionnelle.

Exception : ces apports sont enregistrés gratuitement si les associés s'engagent à conserver 3 ans les titres détenus à la date du changement

Résumé :

	Société conservant son régime	Société passant de IR à IS	Société passant de IS à IR
Impôt sur les bénéfices	Sans incidence	Cessation : - Imposition bénéfice en-cours, - Imposition des bénéfices en sursis et PV latentes sauf atténuation conditionnelle (pas de modif. valeur comptable éléments actifs + imposition possible dans le nouveau régime)	
Droits enregistrement	DF : 125€	Principe : - 5% sur les immeubles, - Fdc : 0%,3%,5% sauf engagement conservation 3 ans	DF : 125€

24- CHANGEMENT D'ACTIVITE REELLE OU OBJET SOCIAL D'UNE SOCIETE

Le **changement d'objet social ou d'activité** d'une société IS ou IR entraîne les conséquences de la **cessation d'entreprise**. Attention, le changement d'objet social n'est une cause de cessation que s'il s'accompagne effectivement d'un changement d'activité. Le changement doit porter sur l'activité réelle.

Pour les sociétés soumises à l'IS, le changement d'activité peut résulter :

- de l'adjonction d'une activité avec une augmentation de plus de 50% soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments d'actif immobilisé ;
- de l'abandon ou du transfert d'une ou plusieurs activités entraînant une diminution de plus de 50% soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments d'actif immobilisé .

Pour les sociétés soumises à l'IR, la loi ne définit pas le changement d'activité. Il doit être profond.
Exemples : passage d'une activité de production à une activité de commercialisation du même produit, filialisation de l'activité de production d'une société qui devient holding...

Les effets de la cessation les mêmes que le changement de régime fiscal avec le **même mécanisme d'atténuation**.

Les **sociétés IS** qui changent d'activité doivent toutefois réintégrer aux résultats leurs provisions réglementées antérieurement constituées mais, contrairement au changement de régime fiscal, il n'y a **pas d'imposition du boni de liquidation** au nom des associés.

Le changement d'activité, qui n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle, génère un droit fixe de 125€.

APPLICATIONS : donner les incidences fiscales de ces transformations :

CAS 1 :

La SNC David envisage de se transformer en SA. Son actif se compose pour l'essentiel d'un fonds de commerce créé par M David, évalué à 85 000€.

CAS 2 :

L'entreprise individuelle Sarou envisage de se transformer en SASU soumise à l'IS.

Le bilan de l'entreprise individuelle Sarou comprend :

- ***un immeuble utilisé dans le cadre de l'exploitation, évalué à : 100 000€ (VNC = 20 000€)***
- ***un fonds de commerce créé comprenant :***
 - ***des éléments incorporels (clientèle, droit au bail...) :*** 90 450€ (VNC= 0€)
 - ***des marchandises neuves :*** 9 750€ (VNC 9 750€)
- ***des dettes reprises par la société :*** 60 000€

